

[별표 1]

부정·불량 식품 등의 신고내용별 포상금 지급금액(제3조관련)

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」
1	가. 소해면상뇌증(광우병), 탄저병, 가금 인플루엔자 질병에 걸린 동물을 사용하여 판매할 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 제조·가공 또는 조리한 자	1000만원	법 제93조
	나. 마황, 부자, 천오, 초오, 백부자, 섬수, 백선 피, 사리풀을 사용하여 판매의 목적으로 식품 또는 식품첨가물을 제조·가공 또는 조리한 자	100만원	
2	가. 다음의 어느 하나에 해당하는 식품등을 판매하거나 판매할 목적으로 채취·제조·수입·가공·사용 ·조리·저장·소분·운반 또는 진열한 경우		
	1) 썩거나 상하거나 설익어서 인체의 건강을 해 칠 우려가 있는 것. 단, 자연산물(농·수산물) 의 경우는 제외	5만원	법 제4조
	2) 제1호나목 외의 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어 있는 것. 다만, 식품의약품안전처장이 인체의 건강을 해칠 우려가 없다고 인정하는 것은 제외	30만원	법 제4조
	3) 병을 일으키는 미생물에 오염되었거나 그러할 염려가 있어 인체의 건강을 해칠 우려가 있는 것	30만원	법 제4조
	4) 수입이 금지된 것 또는 수입신고를 하지 아니하고 수입한 것	15만원	법 제4조
	5) 제1호가목 외의 판매 등이 금지되는 병든 동 물 고기 등	30만원	법 제5조
	6) 기준·규격이 정하여지지 아니한 화학적 합성품 인 첨가물과 이를 함유한 물질을 식품첨가물로 사용하거나 이를 함유한 식품	30만원	법 제6조
	7) 유독·유해물질이 들어 있거나 묻어 있어 인체의 건강을 해칠 우려가 있거나 식품 또는 식품 첨가물에 직접 닿으면 해로운 영향을 끼쳐 인 체의 건강을 해칠 우려가 있는 기구 및 용기.	30만원	법 제8조

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」
3	포장		
	나. 영업허가를 받지 아니 하고 다음의 어느 하나에 해당하는 영업을 하는 행위		
	1) 식품접객업의 영업을 하는 행위	2만원	법 제37조 제1항
	2) 식품접객업 이외의 영업을 하는 행위	30만원	
	가. 기준 및 규격 위반 행위 중		
	1) 식품첨가물의 사용 및 허용기준을 위반하여 식품을 제조·가공하는 행위	10만원	법 제7조 제4항
	2) 한시적 기준 및 규격을 정하지 아니한 식품원료, 식품첨가물, 기구 등의 살균·소독제를 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입·가공·사용·조리·저장·소분·운반·보존·진열하는 행위 또는 한시적 기준 및 규격을 정하지 아니한 기구 또는 용기·포장을 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입·저장·운반·진열하는 행위	15만원	법 제7조 제4항, 법 제9조 제4항
	3) 식품제조·가공 등에 사용하여서는 아니 되는 원료를 사용하는 행위	10만원	법 제7조 제4항
	4) 칼날, 유리조각, 금속 등 인체에 직접적인 위해를 줄 수 있는 이물이 제조과정 중 혼입된 경우 및 심한 혐오감을 주는 위생동물의 사체, 인체 기생충 및 그 알 등이 발견된 경우	3만원	법 제7조 제4항
	나. 영업등록을 하지 아니하고 식품제조·가공업, 식품첨가물제조업, 공유주방 운영업의 영업을 하는 행위	20만원	법 제37조 제5항
	다. 식품등의 영업자 준수사항 행위 중		
	1) 식품접객업소 내에서 선량한 미풍양속을 해치는 공연·영화·비디오 또는 음반을 상영하거나 사용하는 행위	10만원	법 제44조 제1항

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」
	2) 휴게음식점영업자, 일반음식점영업자 또는 단 란주점영업자가 유홍接客원을 고용하여 유홍접 객 행위를 하게 하거나 종업원의 이러한 행위 를 조장하거나 묵인하는 행위	7만원	
	3) 「축산물 위생관리법」 제12조에 따른 검사를 받 지 아니한 축산물 또는 실험 등의 용도로 사 용한 동물을 식품의 제조·가공에 사용하는 행 위	10만원	
	4) 소비기한이 경과된 제품 또는 원재료를 판매 목적으로 제조·가공·조리·저장·운반하거나 판매 하는 행위	10만원	
	5) 지하수 등을 먹는 물 또는 식품의 제조·가공·조 리·세척 등에 사용하면서 수질검사를 검사기간 내에 받지 아니하거나 부적합 판정된 물을 사 용하는 행위	7만원	
	6) 식품운반업자가 운반차량을 이용하여 살아 있는 동물을 운반하거나, 운반 목적 외에 이를 사용 하는 행위	5만원	
	7) 손님이 먹고 남은 음식물을 다시 사용·조리하는 행위	5만원	
	라. 청소년을 유홍接客원으로 고용하여 유홍행위를 하게 하는 행위	20만원	법 제44조 제2항
	마. 식품接客업 중 청소년고용금지업체에서 청소년을 고용하거나 출입하게 하는 행위	20만원	
	바. 청소년에게 주류를 제공하는 행위	20만원	
4	사. 영업정지 또는 영업소 폐쇄명령에 위반하여 영업을 계속하는 행위	20만원	법 제75조 제1항
	가. 영업신고를 하지 아니하고 다음의 어느 하나에 해당하는 영업(식품자동판매기 영업 제외)을 하는 행위	2만원	법 제37조 제4항
	1) 즉석판매제조·가공업, 식품接客업의 영업을 하는		

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」
	행위 2) 즉석판매제조·가공업, 식품접객업 이외의 영업을 하는 행위 3) 영업신고를 한 자가 그 영업외의 다른 영업을 하는 행위	10만원 1만원	
	나. 품목 또는 품목류 제조정지 명령에 위반하여 제조를 계속하는 행위	5만원	법 제76조 제1항
	가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제3호가목에 따른 결핵(비감염성인 경우 제외), 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 감염병, 피부병 또는 그 밖의 화농성 질환 및 후천성면역결핍증(「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제19조에 따라 성매개감염병에 관한 건강진단을 받아야 하는 영업에 종사하는 사람에 한함)에 걸린 자를 영업에 종사시키는 행위	5만원	법 제40조 제3항
5	나. 집단급식소 설치·운영 신고를 아니하고 급식시설에서 음식물을 제공하는 행위	5만원	법 제88조 제1항
	가. 법 제15조제2항에 따라 판매 등을 금지한 식품을 판매 또는 판매의 목적으로 저장·운반·진열한 300㎡ 미만 소규모 식품판매자를 신고한 경우	3만원	-
	나. 법에 따른 영업허가 또는 신고(식품접객업 제외)를 한 영업자가 시행령 제63조제1항제1호부터 제5호까지의 규정 외에 위생상 위해발생 우려가 있는 법 위반행위를 하는 것을 신고한 경우	1만원	
7	가. 부당한 표시 또는 광고행위의 금지 중 1) 식품 또는 식품첨가물의 제조연월일 또는 소비기한을 표시함에 있어 사실과 다른 내용의 표시·광고하는 행위	10만원	「식품등의 표시·광고에 관한 법률」 제 8조
	2) 홍보관, 체험방 등 특정 공간으로 사람들을 유인	10만원	

구분	위반사항	포상금액	관계법령 「식품위생법」, 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」
	하여 부당한 광고를 하는 행위(녹취, 동영상 등 명백한 증빙을 갖추어 신고한 경우)		